

한국은행법

- 제정 1950. 6. 5. 제 1차 금 통 위 의결.
- 개정 1954. 1. 21. 제124차 금 통 위 의결.
- 개정 1956. 6. 28. 제 35차 금 통 위 의결.
- 개정 1957. 1. 29. 제 3차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 5. 21. 제 15차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 5. 26. 제 16차 금 통 위 의결.
- 개정 1959. 6. 4. 제 18차 금 통 위 의결.
- 개정 1961. 7. 6. 제 23차 금 통 위 의결.
- 개정 1962. 5. 28. 제 1차 금 통 위 의결. 1962. 6. 21 재무부장관승인(조건부)
- 개정 1962. 6. 29. 제 10차 금통운위 의결. 1962. 6. 29 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1962. 12. 6. 제 32차 금통운위 의결. 1963. 1. 7 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1963. 12. 27. 제 42차 금통운위 의결. 1964. 1. 17 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1966. 3. 17. 제 14차 금통운위 의결. 1966. 3. 19 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1967. 1. 23. 제 4차 금통운위 의결. 1967. 2. 3 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1968. 12. 27. 제 48차 금통운위 의결. 1969. 1. 14 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1969. 8. 7. 제 25차 금통운위 의결. 1969. 9. 12 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1972. 5. 18. 제 16차 금통운위 의결. 1972. 5. 24 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1973. 2. 1. 제 4차 금통운위 의결. 1973. 2. 16 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1974. 6. 20. 제 18차 금통운위 의결. 1974. 7. 6 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1975. 5. 15. 제 15차 금통운위 의결. 1975. 5. 16 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1975. 6. 5. 제 16차 금통운위 의결. 1975. 6. 12 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1976. 11. 18. 제 31차 금통운위 의결. 1976. 11. 27 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1977. 7. 7. 제 18차 금통운위 의결. 1977. 7. 27 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1979. 2. 15. 제 2차 금통운위 의결. 1979. 2. 26 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1979. 11. 1. 제 26차 금통운위 의결. 1979. 11. 27 재 무 부 장 관 승 인
- 개정 1980. 9. 4. 제 19차 금통운위 의결. 1980. 9. 6 재 무 부 장 관 승 인

개정 1982. 10. 7. 제 27차 금통운위 의결. 1982. 10. 20 재 무 부 장 관 승 인
개정 1983. 1. 20. 제 2차 금통운위 의결. 1983. 1. 27 재 무 부 장 관 승 인
개정 1984. 3. 29. 제 8차 금통운위 의결. 1984. 4. 3 재 무 부 장 관 승 인
개정 1991. 2. 21. 제 5차 금통운위 의결. 1991. 3. 4 재 무 부 장 관 승 인

제1장 총칙

제1조(설립과 명칭) 이 은행은 한국은행법에 따라 설립되며 한국은행이라 칭한다.

제2조(목적) 당은행의 주요목적은 아래와 같다.

1. 국민경제발전을 위한 국내통화가치의 안정
2. 은행신용제도의 건전화와 그 기능향상에 의한 경제발전과 국가자원의 유효한 이용의 도모

제3조(본점, 지점, 출장소 및 사무소) 당은행은 본점을 서울특별시에 두고, 국내지점을 부산직할시, 대구직할시, 목포시, 광주직할시, 전주지, 대전직할시, 청주시, 춘천시, 인천직할시, 제주시, 수원시, 마산시, 강릉시, 울산시, 포항시, 서울특별시 강남지역에, 국외사무소를

미합중국 「뉴욕」 주 「뉴욕」 시, 독일 연방공화국 「프랑크푸르트」 시, 일본국 「동경」 도, 영국 「런던」 시, 싱가포르국 「싱가포르」 시, 프랑스국 「파리」 시, 영령 「홍콩」, 벨기에국 「브뤼셀」 시에 두며 금융통화운영위원회의 정하는 바에 의하여 국내외에 대리점을 둘 수 있다.(1991. 2. 21. 개정)

제4조(정관의 변경) 당은행은 정관을 변경하고자 할 때에는 금융통화운영위원회의 의결을 거쳐 재무부장관의 승인을 얻어야 한다.

제5조(공고) 당은행의 공고는 관보와 서울특별시에서 발간되는 1이상의 일간신문에 게재하여야 한다.

제2장 금융통화위원회

제6조(금융통화운영위원회의 기능과 권한) ① 금융통화위원회는 법령 및 정관에 규정된 모든 권한을 가지며 의무를 이행한다.

② 금융통화운영위원회는 당은행의 업무, 운영, 관리를 지시감독한다.

③ 금융통화운영위원회는 제1항 및 제2항의 직무를 수행하기 위하여 필요한 규정, 지시를 발할 수 있다.

④ 금융통화운영위원회는 총재의 추천 또는 제청에 의하여 제15조에 규정하는 임원과 제23조에 규정하는 고급직원을 임면하며 보수의 기준을 정하고 기타 직원의 임면과 보수기준의 결정은 총재에게

위임한다. 다만, 한국은행법에 별도규정이 있는 경우에는 동규정의 정하는 바에 의한다.

제7조(정기회의) ① 금융통화위원회는 매월 제1, 제3 목요일에 당은행 본점에서 정기회의를 개최하여야 한다.

② 정기회의 개최예정일이 공휴일인 때에는 그 공휴일의 전일 또는 금융통화운영위원회가 전회의에서 지정한 날에 개최하여야 한다.

③ 총재는 회의의 일시와 회의사항을 기재한 서면을 위원 주소록에 기입된 각위원의 주소에 개회 2일전까지 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 사항으로서 출석위원 전원의 동의가 있을 경우에는 그러하지 아니한다.

제8조(임시회의) ① 제7조의 규정에 불구하고 필요하다고 인정할 때에는 재무부장관 또는 총재, 재무부장관과 총재가 모두 유고시에는 재무부차관 또는 부총재가 금융통화운영위원회의 임시회의를 소집할 수 있으며 과반수 위원이 회의사항과 소집 이유를 기재한 서면으로써 회의소집을 요구하는 때에는 지체없이 총재 또는 부총재가 회의를 소집하여야 한다.

② 임시회의를 소집함에는 회의의 일시, 장소와 회의사항을 기재한 서면을 위원주소록에 기입된 각 위원의 주소에 개회 2일전까지 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 경우에는 그러하지 아니하다.

제9조(재소집) 금융통화운영위원회 회의 개최의 경우에 있어서 한국은행법이 정하는 의사정족수에 달하지 못할 때에는 서면, 전신 또는

전화통지로 재소집 할 수 있다.

제10조(의사록) ① 금융통화운영위원회의 회의사항은 의사록에 기재하고 의장 및 의사담당부장이 이에 기명날인하여야 한다.

② 금융통화운영위원회에서 의결된 사항에 대하여 명백히 반대 의사를 표시한 위원의 성명은 의사록에 기재하여야 한다.

③ 재무부장관이 아닌 위원이 금융통화운영위원회 회의를 소집하였을 때에는 총재는 회의종료후 3일이내에 그 의결된 사항을 재무부장관에게 보고하여야 한다.

제11조(위원의 보수와 여비) ① 금융통화운영위원회위원에 대하여는 보수와 여비를 지급한다.

② 제1항의 보수와 여비의 기준은 금융통화운영위원회에서 결정한다.

제12조(금융통화운영위원회의 사무관장) 총재는 금융통화운영위원회에 관한 사무를 관장한다.

제3장 특별위원회

제13조(융자위원회) ① 한국은행법 제74조에 규정된 융자위원회는 당 은행에 대한 융자신청과 기타 금융통화운영위원회의 위임사항을 심사한다.

② 융자위원회는 부총재, 이사, 융자담당부장으로 구성하고 필요한

때에 개최한다.

③ 용자위원회운영에 관하여 기타 필요한 규정은 총재가 이를 정한다.

제 14조(기타위원회) 금융통화운영위원회 또는 총재는 당은행의 운영과 업무집행상 필요하다고 인정할 때에는 기타 위원회를 설치하고 그 권한과 의무를 정할 수 있다.

제4장 임원과 직원

제 15조(임원) 당은행의 임원으로서 총재, 부총재 각1인, 이사 5인이내, 감사1인, 은행감독원장, 은행감독원부원장 각1인 및 은행감독원 부원장보 3인 이내를 둔다.

제 16조(임기) ① 총재의 임기는 4년, 부총재, 이사와 감사의 임기는 각각 3년, 은행감독원장의 임기는 4년, 은행감독원부원장과 은행감독원 부원장보의 임기는 각각 3년으로 하되 중임할 수 있다.

② 제1항의 임기는 임명일로부터 기산한다.

제 17조(총재의 권한과 의무) ① 총재는 한국은행의 최고집행자로서 법령·정관, 금융통화운영위원회가 별도로 정하는 규정에 의하여 당은행의 업무운영관리를 통리하며 법령·정관에 규정된 모든 권한을

가지며 의무를 이행한다.

② 총재는 자기책임하에 법령 또는 정관에 의하여 특별히 규정되지 아니한 당은행의 직원의 의무를 규정하는 권한을 가지며 또한 이 권한을 타직원에게 위임할 수 있다.

제18조(부총재의 직무) 부총재는 총재를 보좌하고 총재가 사고가 있을 때에는 그 직무를 대행한다.

제19조(이사의 직무) 이사는 총재, 부총재를 보좌하고 총재가 위임한 권한을 가지며 총재가 정하는 바에 의하여 업무를 분장한다.

제20조(감사의 직무) ① 감사는 금융통화운영위원회에 직속하여 상시 한국은행업무의 감사와 검사를 하며 그 결과를 수시 금융통화운영위원회에 보고하여야 한다.

② 감사는 매년 종합감사보고서를 금융통화운영위원회에 제출하여야 한다.

제21조(은행감독원장의 직무) 은행감독원장은 한국은행법, 은행법 및 기타 관계 법령의 정하는 바에 따라 모든 금융기관의 감독과 검사를 행한다.

제22조(은행감독원부원장의 직무) 은행감독원부원장은 은행감독원장을 보좌하고 원장이 사고가 있을 때에는 그 직무를 대행한다.

제22조의 2(은행감독원 부원장보의 직무) 은행감독원 부원장보는 원

장과 부원장을 보좌하고 은행감독원장이 위임한 권한을 가지며 은행감독원장이 정하는 바에 의하여 업무를 분장한다.

제23조(고급직원) 당은행의 고급직원으로서 부장, 국장, 독립부서인 실의 실장, 지점장, 출장소장, 수석검사역을 둔다.

제24조(고급직원의 직무) 고급직원은 법령, 정관, 금융통화운영위원회, 총재, 감사 및 은행감독원장이 각기 위임한 권한을 가지며 의무를 이행한다.

제25조(감사보좌직원의 임면) 한국은행법 제27조의3 제3항에 규정된 감사를 보좌하는 직원중 고급직원은 총재의 추천에 의하여 금융통화운영위원회가 임면하되 총재는 추천에 앞서 감사와 협의하여야 하며, 하급직원의 임면은 감사와 협의하여 총재가 행한다.

제26조(은행감독원 소속직원의 임면) 한국은행법 제29조 제7항에 규정된 은행감독원 소속직원중 제23조에 규정하는 고급직원의 임면은 은행감독원장의 추천으로 총재의 제청에 의하여 금융통화운영위원회가 행하며 하급직원의 임면은 은행감독원장과 협의하여 총재가 행한다.

제27조(타직업종사의 제한) 당은행의 임원과 직원은 각 임명권자가 승인하는 경우를 제외하고는 타직업에 종사할 수 없다.

제5장 업무와 그 집행

제28조(업무) 당은행은 한국은행법 제47조 내지 제101조에 의한 다음 각호의 업무 및 기타 당은행의 목적달성에 필요한 업무를 영위한다.

1. 은행권발행
2. 금융기관등의 예금의 수입
3. 금융기관의 업무에 대한 통제
4. 금융기관에 대한 대출
5. 국고금의 예수와 정부 및 정부대행기관과의 여수신
6. 공개시장에 있어서의 증권의 매매
7. 국내통화신용에 관한 정책의 수립

제29조(은행권발행의 공고) 총재는 금융통화운영위원회가 정부의 승인을 얻어 은행권 및 주화의 규격, 모양, 종류를 정한 때에는 이를 공고하여야 한다.

제30조(통화량과 물가의 변동) 국민경제의 균형적 발전에 유해하다고 인정되는 통화량과 물가의 변동에 관하여는 금융통화운영위원회가 경제여건을 고려하여 그 기준을 판단하며 총재는 이에 필요한 자료를 금융통화운영위원회에 제출하여야 한다.

제4장 예산 및 회계

제31조(회계년도) 한국은행의 회계년도는 정부의 회계년도와 같이 한다.

제32조(예산의 편성과 승인) ① 당은행은 매 회계년도 개시 30일전까지 예산안을 편성하여 회계년도 개시전에 금융통화운영위원회의 승인을 얻어야 한다.

② 회계년도가 개시될 때까지 예산안의 승인을 얻지 못한 때에는 당 은행은 예산안이 승인될 때까지 통상의 업무수행에 필요한 경비를 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다.

제33조(추가경정예산안의 편성과 승인) ① 당은행은 예산이 성립한 후에 생긴 사업계획의 변동 기타 불가피한 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산안을 편성할 수 있다.

② 추가경정예산안의 승인절차는 본예산안의 승인 절차에 준한다.

제34조(퇴직위로금) 당 은행은 금융통화운영위원회의 정하는 바에 의하여 퇴직하는 총재이하의 모든 임원과 직원에게 퇴직위로금을 지급한다.

제35조(상여금) 당은행은 금융통화운영위원회의 정하는 바에 의하여 상여금을 지급할 수 있다.

제36조(연구비) 당 은행은 경제, 통화 또는 은행업무에 관한 전문가

의 양성을 장려, 후원하고 당 은행의 우수한 직원 또는 기타 적격자에게 연구비용을 지급할 수 있다.

제37조(결산서의 제출) ① 당은행은 매 회계년도 종료후 2월 이내에 당해년도의 결산서를 금융통화운영위원회의 승인을 거쳐 재무부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 결산서에는 손익계산서, 대차대조표 및 잉여금처분계산서가 포함되어야 한다.

제38조(이익금의 처리) 당은행의 연 순이익금은 자산의 충분한 감가상각에 충당한 후 다음 각호에 의하여 사용하여야 한다.

1. 순이익금의 100분의 10은 매년 적립하여야 한다.
2. 제1호의 적립금 이외에 정부의 승인을 얻어 특정목적을 위한 적립금을 보유할 수 있다.
3. 제1호 및 제2호의 적립을 한 후의 잔여순이익금은 정부의 일반세입으로 납부한다.

제39조(손실금의 보전) 당은행의 결산손실금은 회계년도마다 적립금으로써 보전하고 적립금이 부족할 때에는 정부에 그 보상을 요청한다.

제40조(회계규정) 당은행의 회계에 관하여 기타 필요한 사항은 총재가 회계규정으로 이를 정한다.

제7장 보칙

제41조(고문, 축탁) 당 은행은 업무수행상 필요한 경우에는 한국인 또는 외국인을 고문 또는 축탁으로 고용할 수 있다.